

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농지임대수탁사업 제외농지 계약체결 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 농지은행처

내 용

1. 업무개요

公社에서는 효율적인 농지 이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위하여 농지임대수탁사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준

공사 「농지임대수탁업무지침」에는 「농지법」의 취지와 농지임대수탁사업의 운영 방향에 맞추어 ‘불임 농지임대수탁사업 대상농지 및 제외농지’와 같이 사업대상농지 및 제외농지를 두고 있으며,

2023. 8. 16. 「농지법」 제23조(농지의 임대차 또는 사용대차) 제1항 제6호가 개정1)·공포됨에 따라 「농지임대수탁사업 업무지침」에 농지임대수탁사업 대상농지를

1) [시행 2023. 8. 16.] [법률 제19639호, 2023. 8. 16., 일부개정]

부칙 제2조(농지의 임대차 또는 사용대차에 관한 적용례) 제23조제1항의 개정규정은 이 법 시행 이후 임대차 또는 사용대차 계약을 체결하는 경우부터 적용한다.

「농지법」 시행일('96.1.1) 이후에 취득하여 개인이 3년 이상 소유하고 있는 동법 제 2조제1호에 해당하는 농지(단, 상속농지는 3년 미만 농지도 위탁가능)로 개정²⁾하고, 제외농지로는 「농지법」 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 미만 소유한 농지로 개정하였다.

따라서 농지은행 업무담당자는 농지임대수탁 계약을 체결하기 전 관련 규정을 숙지하고 소유기간을 확인하는 등 임대수탁 계약이 가능한 농지에 대하여 계약을 체결하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [가]본부 [사]지사 및 [라]지사에서는 [표 1]와 같이 2023. 8. 16. 「농지법」 개정 이후에도 소유기간이 3년 미만인 농지를 임대수탁하여 계약을 체결한 사실이 있다.

[표 1] [가]본부 임대수탁 제외농지 소유기간(3년미만) 계약 현황

지사	소유자	지번	취득일	계약일	비고

자료 : [가]본부 제출자료 재구성

그 결과, [공]사에서는 임대 등을 할 수 없는 농지를 수탁·임대하게 되어 관계 법령 및 규정을 위반하는 결과를 초래하였다.

2) 농지기획-1663(2023. 8. 16) '농지법 개정에 따른 농지은행사업 업무지침 개정'

4. 관련부서 의견

해당부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 제 규정을 숙지하여 업무를 추진하고 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 미만 소유한 농지를 수탁하여 임대되지 않도록 관련 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(농지은행처장)은 임대 제외농지를 공사에서 수탁·임대하는 일이 없도록 관련 직원 사례전파 및 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 농지임대수탁사업 제외농지 계약체결 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부 라라지사, 사사사사사사지사

내 용

1. 업무개요

公社에서는 효율적인 농지 이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위하여 농지임대수탁사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준

공사 「농지임대수탁업무지침」에는 「농지법」의 취지와 농지임대수탁사업의 운영 방향에 맞추어 ‘불임 농지임대수탁사업 대상농지 및 제외농지’와 같이 사업대상농지 및 제외농지를 두고 있으며,

2023. 8. 16. 「농지법」 제23조(농지의 임대차 또는 사용대차) 제1항 제6호가 개정1)·공포됨에 따라 「농지임대수탁사업 업무지침」에 농지임대수탁사업 대상농지를

1) [시행 2023. 8. 16.] [법률 제19639호, 2023. 8. 16., 일부개정]

부칙 제2조(농지의 임대차 또는 사용대차에 관한 적용례) 제23조제1항의 개정규정은 이 법 시행 이후 임대차 또는 사용대차 계약을 체결하는 경우부터 적용한다.

「농지법」 시행일('96.1.1) 이후에 취득하여 개인이 3년 이상 소유하고 있는 동법 제 2조제1호에 해당하는 농지(단, 상속농지는 3년 미만 농지도 위탁가능)로 개정²⁾하고, 제외농지로는 「농지법」 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 미만 소유한 농지로 개정하였다.

따라서 농지은행 업무담당자는 농지임대수탁 계약을 체결하기 전 관련 규정을 숙지하고 소유기간을 확인하는 등 임대수탁 계약이 가능한 농지에 대하여 계약을 체결하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [가]본부 [사]지사 및 [라]지사에서는 [표 1]와 같이 2023. 8. 16. 「농지법」 개정 이후에도 소유기간이 3년 미만인 농지를 임대수탁하여 계약을 체결한 사실이 있다.

[표 1] [가]본부 임대수탁 제외농지 소유기간(3년미만) 계약 현황

지사	소유자	지번	취득일	계약일	비고

자료 : [가]본부 제출자료 재구성

그 결과, [공]사에서는 임대 등을 할 수 없는 농지를 수탁·임대하게 되어 관계 법령 및 규정을 위반하는 결과를 초래하였다.

2) 농지기획-1663(2023. 8. 16) '농지법 개정에 따른 농지은행사업 업무지침 개정'

4. 관련부서 의견

해당부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 제 규정을 숙지하여 업무를 추진하고 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 미만 소유한 농지를 수탁하여 임대되지 않도록 관련 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(가가가가본부 라라지사장, 사사사사사사지사장)은 「농지법」 제23조에 따라 임대 등을 할 수 없는 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 미만 소유한 농지의 임대 수탁 계약 체결 3건에 대하여 계약해제 처리하시기 바랍니다. (시정)